

1500244-95.2021.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... militares receberam informações sobre o tráfico de drogas praticado no local, com a utilização de um veículo cor prata e, ainda, que o indivíduo possuía mandado de prisão contra ele.

Ato contínuo, visualizaram o veículo defronto o bloco San Marino, em conhecidíssimo local onde ocorre o tráfico de drogas nesta cidade, ocasião em que o acusado empreendeu fuga para o interior ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

1ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América

CEP: 14783-195 - Barretos - SP

Telefone: (17) 3322-5700 - E-mail: barretos1cr@tjsp.jus.br

1500244-95.2021.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500244-95.2021.8.26.0557

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE HELLRIGUEL

Vistos.

PAULO HENRIQUE HELLRIGUEL, qualificado a fls. 19, é processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06; artigo 14 da Lei n. 10.826/03 e artigo 329, caput, do Código Penal, todos nos termos do artigo 69, caput, do Código Penal. Narra a denúncia que no dia 24 de abril de 2021, por volta das 23h40min, na Avenida João Cavallini, via pública, bairro Luis Spina, nesta cidade e comarca, o denunciado, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 45 porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos, com peso bruto aproximado de 32,7 g; 29 pedras de "crack", com peso bruto aproximado de 8,9 g; 1 pedra de pasta base de cocaína, com peso bruto aproximado de 28,6 g; e 1 pedra grande, de "crack", com

peso bruto aproximado de 17,9 g, bem como portava arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em 1 revólver, calibre .38, da marca Taurus, número série 4666696, de cão aparente, pino articulado, cano de 3", de carga e ejeção pelo deslocamento lateral do tambor, contendo seis câmaras de explosão, além de 5 munições íntegras, calibre .38, marca CBC, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado, opôs-se à execução de ato legal mediante violência ao policial militar MARCELO ARAÚJO DE SOUZA, funcionário competente para executá-lo.

O réu foi citado (fls. 206).

Sobreveio defesa preliminar (fls. 230/231).

A denúncia foi recebida (fls. 135/139).

Em instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, uma testemunha de defesa e interrogado o acusado.

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, postulou pela absolvição do acusado em relação aos delitos de tráfico de drogas e resistência. Subsidiariamente, postulou pela fixação da pena no mínimo legal, exasperação na fração de 1/6 ante a reincidência, reconhecimento da confissão espontânea para o delito de porte de arma de fogo, aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fixação do regime inicial diverso do fechado, e aplicação da multa em patamar exequível, além do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

I - A ação penal é procedente.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/4), boletim de ocorrência (fls. 9/12), auto de exibição e apreensão (fls. 6/7), laudos de exames em peça (fls. 107/109), laudo pericial (fls. 172/173), laudo de exame químico toxicológico (fls. 110/112), relatório de investigações (fls. 113/126) e pela prova oral coligida.

A autoria é certa e repousa sobre o réu.

III - Na fase inquisitorial, o acusado permaneceu em silêncio (fls. 4).

Em juízo, negou a prática do tráfico de drogas e da resistência. Narrou que, na data dos fatos, reside em uma fazenda e, à noite, veio para a cidade deixar a esposa na residência dela, no condomínio Luis Spina. No pátio deste, aduziu que visualizou os milicianos, que foi abordado e teve ciência da existência de um mandado de prisão expedido em desfavor dele. Negou ter empreendido fuga ou resistido à prisão e contou que possui um carro de cor preta. Afirmou que foi agredido pelos policiais com socos e "pisões" na cabeça, que foi levado para a Santa Casa somente após a ordem do delegado e que lá o policial que acompanhou o atendimento, o qual não soube identificar, lhe disse "vê bem o que você vai falar". Contou ainda que a esposa dele contratou o Dr. Gustavo de Falchi para acompanhar a prisão em flagrante e foi ele quem lhe informou sobre a droga apreendida e que foi orientado por ele a se manifestar somente em juízo. Negou que houvesse drogas no carro dele. Por fim, confessou o porte de arma de calibre 38 com 5 munições intactas, o qual estava no interior do veículo, em baixo do banco e aduziu que a utilizava para defesa dele por residir numa fazenda.

O policial militar Luiz Francisco dos Santos Neto narrou que, na data dos fatos recebeu a informação de que o acusado utilizava um veículo VW/Gol da cor prata para realizar o tráfico de drogas no bairro Luis Spina e, ainda, que possuía mandado de prisão por ter sido o responsável por um roubo ocorrido dias antes. Contou que se dirigiu até o local e se deparou com o veículo em frente à mata, que fica próximo ao prédio San Marino. Afirmou que o acusado, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga para o interior da mata, tirou algo da cintura e dispensou ao solo juntamente com uma sacola. Relatou que posteriormente constatou tratar-se de um revólver municiado e dentro da sacola, 40 eppendorfs de cocaína, pedras de crack e pasta base de cocaína. Narrou, por fim, que o acusado reagiu à abordagem policial e agrediu o policial Marcelo, e que foi necessário o uso de força física para cessar

a agressão.

Marcelo Araújo de Souza corroborou o depoimento do colega de farda. Contou que o acusado o agrediu com socos e tentou enforcá-lo para resistir à prisão. Afirmou, ainda, que ele confessou o tráfico de drogas.

Jéssica Amanda Silva, ouvida independente de compromisso por ser esposa do acusado, corroborou a versão apresentada pelo réu.

IV – O conjunto probatório está apto a embasar a condenação dos acusados nos delitos a ele imputados.

Os policiais militares narraram com precisão e em detalhes a operação que culminou com a prisão em flagrante do acusado, com a apreensão de quantidade expressiva de drogas e uma arma de fogo municada.

Os militares receberam informações sobre o tráfico de drogas praticado no local, com a utilização de um veículo cor prata e, ainda, que o indivíduo possuía mandado de prisão contra ele.

Ato contínuo, visualizaram o veículo defronte o bloco San Marino, em conhecidíssimo local onde ocorre o tráfico de drogas nesta cidade, ocasião em que o acusado empreendeu fuga para o interior de uma mata existente no local, com a dispensa da arma de fogo e entorpecentes variados, seguido de agressão praticada pelo acusado em desfavor do policial Marcelo Araújo (conforme demonstra o laudo pericial de fls. 172/173).

Os policiais militares prestaram depoimento mediante compromisso, com presunção da veracidade do por eles afirmado. Prova contrária incumbia à defesa produzir, ônus do qual não se desincumbiu.

Nunca é demais lembrar que a jurisprudência majoritária, é no sentido de que os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem em defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador.

O testemunho policial goza de presunção de credibilidade. Para restar destituído de valor probante é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elementos de convicção.

Seria um contrassenso credenciar ao Estado pessoas para a função repressiva e negar-lhes crédito justo quando dão conta de suas diligências.

De outro lado, a inocência da imputação de tráfico alegada pelo acusado não encontra respaldo nas provas coligidas.

O acusado simplesmente negou a propriedade dos entorpecentes, com assertiva de que teve ciência da apreensão de drogas após informação do advogado contratado pela esposa dele.

Em fato, a tese de tráfico forjado apresentada pelo acusado é pueril. A um, porque na hipótese de flagrante forjado os policiais não iriam 'despender' de quantidade expressiva de drogas e em variedade. A dois, porque, ainda que os policiais fossem criminosos, não haveria qualquer razão para que os militares 'plantassem' a droga conforme levantado na tese defensiva, principalmente pelo fato de que o acusado além de já possuir mandado de prisão expedido em favor dele, confessou espontaneamente a propriedade da arma de fogo apreendida. Por fim, afirmar que os policiais sabem que a pena para o delito de tráfico de drogas é muito maior do que a pena para o crime de porte de armas e, por isso, seria justificável a versão fantasiosa do acusado, é descreditar a instituição policial militar numa escala imensurável e colocar todos os policiais militares no mesmo nível que os criminosos que eles combatem.

Inobstante, o acusado narrou intensa agressão sofrida durante a abordagem policial, e, conforme palavras as dele, de forma totalmente gratuita, pois teria ele cooperado com os policiais durante toda a abordagem, versão esta completamente desarrazoada.

Ademais, o laudo pericial de fls. 77/78 traz que o acusado sofreu lesões compatíveis com a narrativa trazida pelos policiais quanto à intensa resistência por ele oferecida durante a abordagem.

Obtempero por fim, que consta às fls. 172/173, laudo pericial referente ao policial

Marcelo, o que constatou as lesões por ele sofridas, de modo que não se mostra crível que o militar tivesse se auto lesionado apenas para corroborar a narrativa sobre os fatos.

Por fim, observo que no flagrante o acusado se reservou no direito de permanecer calado.

Em verdade, em que pese o direito constitucional do silêncio, fato é que esse comportamento não é o normal e esperado de pessoas inocentes. Ao reverso, aquele que é injustamente acusado não se cansa de bradar e procura demonstrar, à exaustão, que nenhuma dúvida deve pairar sobre sua honradez. Embora previsto na Carta Magna, o silêncio inicial traduz convicção no sentido de que a tese defensiva precisa ainda ser amoldada à acusação, não estando apta a ser confrontada, desde logo, com a realidade, como ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido transcrevo julgado do Tribunal de Justiça, na apelação criminal n. 993.05.001105-4, de Relatoria do Desembargador Carlos Biasotti: "Revela notar que a prova do fato criminoso não consistiu somente no testemunho dos policiais; o primeiro indício que se elevou dos autos, poderoso a abafar os protestos de inocência do réu, foi o silêncio a que se restituiu, na fase do inquérito" (fls. 7). Como nada respondesse à autoridade policial, a respeito da grave imputação que era arguido, nisso mesmo deu a conhecer sua culpa. É que ninguém deixa de repelir com todas as forças injusta acusação, notadamente se da grave ao que o réu desfechou o órgão do Ministério Público. Segundo aquilo do jurisconsulto Paulo, no digesto (50,17,142): Quem cala não confessa, mas também não nega. ("Qui tacet non utique fletur, se tamen verum est non negare"). Ainda: "Muito embora o silêncio do interrogando seja uma faculdade procedimental, é difícil acreditar que alguém, preso e acusado de delito grave, mantenha-se calado só para fazer uso de uma prerrogativa constitucional".

Por todo o exposto, a inocência invocada pelo acusado encontra-se isolada nos autos e dissociada das provas coligidas.

Destarte, reputo que as drogas apreendidas pertenciam ao acusado e que, quer pela quantidade, diversidade, além do modo de acondicionamento, aliada à dinâmica dos fatos trazida pelos militares, se destinavam ao comércio espúrio.

IV - Igualmente comprovado o delito do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 atribuído ao acusado.

O acusado confessou que possuía e mantinha sob sua guarda a arma de fogo e munições, as quais estavam em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A corroborar esta confissão, está o depoimento dos policiais militares. Estes narraram a visualização do momento em que o acusado dispensou algo, durante a fuga, posteriormente constatado ser drogas e a arma de fogo municada.

O laudo pericial de fls. 107/108 concluiu pela eficácia da arma e das munições para disparo.

Assim, suficientemente demonstrada a imputação delitiva.

V - O delito de resistência também está devidamente configurado.

Os policiais relataram de forma equânime a resistência ofertada pelo acusado no momento da abordagem, de modo a lesionar o policial Marcelo Araújo (conforme laudo pericial de fls. 172/173).

O acusado afirmou que, ao ouvir a ordem de prisão e os militares tentarem algemá-lo, ele 'puxou o braço', a evitar o algemamento. Este ato manifesta inequívoco gesto de resistência, o que vem de encontro com a conduta narrada pelos milicianos, a retirar a credibilidade da versão colaborativa do acusado na ação policial.

De outro lado, conforme já analisado, as lesões sofridas pelo acusado e constatadas no laudo de fls. 77/78, são compatíveis com o uso de força necessária para contê-lo, conforme declaração dos militares, no momento em que ele foi abordado, a corroborar a resistência oferecida por ele.

VI - Diante de tais elementos de convicção, está comprovada suficientemente as imputações feitas aos réus, a superar a presunção constitucional de inocência.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar as penas.

1. Artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base majorada em 1/5 pelas seguintes

circunstâncias judicial: (1ª) pela natureza, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias traficadas. O réu utilizou-se de cocaína e crack no comércio de entorpecentes, substâncias que apresentam maior lesividade à estrutura físico orgânica e com maior e mais rápido grau de dependência, além da apreensão de um pedra de pasta base de cocaína, a demonstrar um comércio de maior extensão e complexidade, que não apenas vende direto ao usuário, mas manipula a droga e a prepara para a entrega ao consumidor final. (2ª) ante o mau antecedente ostentado pelo acusado, aferível pela certidão condenatória de fls. 52 (processo nº 0003562-33.2011).

A múltipla reincidência do acusado, uma delas específica, conforme demonstram as certidões condenatórias às fls. 51 (processo nº 0003278-49.2016), fls. 52/53 (processo nº 0004686-46.2014), fls. 53 (processo nº 0004892-89.2016) e fls. 54 (processo nº 0007902-15.2014), impõe a exasperação da pena em 2/3.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em razão da multi reincidência do acusado.

Assim, a pena é fixada em 10 anos de reclusão e ao pagamento de 1000 dias-multa. Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação.

2. Artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base majorada em 1/6 ante o mau antecedente ostentado pelo acusado aferível pela certidão condenatória de fls. 52 (processo nº 0003562-33.2011).

A múltipla reincidência do acusado impõe a exasperação da pena em 2/3 - certidões condenatórias às fls. 51 (processo nº 0003278-49.2016), fls. 52/53 (processo nº 0004686-46.2014), fls. 53 (processo nº 0004892-89.2016) e fls. 54 (processo nº 0007902-15.2014). Assim, a pena é fixada em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 18 dias-multa.

Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação.

3. Artigo 329, caput, do Código Penal.

Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base majorada em 1/6 ante o mau antecedente ostentado pelo acusado, aferível pela certidão condenatória de fls. 52 (processo nº 0003562-33.2011).

A múltipla reincidência do acusado impõe a exasperação da pena em 2/3 - certidões condenatórias às fls. 51 (processo nº 0003278-49.2016), fls. 52/53 (processo nº 0004686-46.2014), fls. 53 (processo nº 0004892-89.2016) e fls. 54 (processo nº 0007902-15.2014).

Assim, a pena é fixada em 3 meses e 26 dias de detenção.

Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação.

Por força do concurso material passo a somar as penas, as quais totalizam 13 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, 3 meses e 26 dias de detenção além do pagamento de 1020 dias-multa.

Posto isto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu PAULO HENRIQUE HELLRIGUEL à pena de 13 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, 3 meses e 26 dias de detenção além do pagamento de 1020 dias-multa, fixado este em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, artigo 14 da Lei n. 10.826/03 e artigo 329, caput, do Código Penal tudo c.c. artigo 69, caput, do Código Penal.

Denego ao acusado o direito de apelar em liberdade. Ele é multi reincidente e, na data dos fatos estava em cumprimento de pena, com advertência das condições do regime aberto em 02/03/2021 (processo nº 3124-36.2015.8.26.0496 - fls. 50/51).

Obtempero, ainda, que o delito de tráfico possui grande perniciosidade social, o qual está sempre associado a uma organização criminosa, em maior ou menor grau de proximidade, e com desdobramentos em outros crimes. Assim, a custódia cautelar do réu é necessária para a garantia da ordem pública.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicial fechado ante o montante da

pena aplicada e a multi reincidência do réu. A pena de detenção deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, ante a reincidência - artigo 33, §2º, 'b', CP. Incabível sursis e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consoante aos artigos 44, I e II e 77, caput e I ambos do Código Penal. Transitada esta em julgado, extraia-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Determino a remessa da arma de fogo ao Comando do Exército, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10.826/2003. Condene o réu ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESP's, de acordo com o artigo 4º, alínea 'a', § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, o que apenas será exigido caso perca a condição de necessitado. P.I.C.

Barretos, 25 de janeiro de 2021.

Juíza de Direito: Dra. Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA